



PUTUSAN

Nomor 1593 K/Pid/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **KARMISIH binti DASAR;**
Tempat Lahir : Pati;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/10 September 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bendar, RT 002, RW 004, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 10 April 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARMISIH binti DASAR bersalah melakukan tindak pidana "Telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kedua;

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 1593 K/Pid/2025



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARMISIH binti DASAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merek ROBOT RF108 8GB, berisi file video berdurasi 7 (tujuh) menit 6 (enam) detik dengan judul "Video Karmisih memfitnah Siti Fatimah sebagai rentenir" dengan ukuran 50.573 KB;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa KARMISIH binti DASAR membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pid.B/2025/PN Pti tanggal 24 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARMISIH binti DASAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* warna hitam merek ROBOT RF108 8GB, berisi file video berdurasi 7 (tujuh) menit 6 (enam) detik dengan judul "Video Karmisih memfitnah Siti Fatimah sebagai rentenir" dengan ukuran 50.573 kilobyte;

Dikembalikan kepada saksi Siti Fatimah Al Zana Nur Fatimah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 467/PID/2025/PT SMG tanggal 25 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 1593 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pid.B/2025/PN Pti tanggal 24 April 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.K/2025/PN Pti yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 Juli 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati pada tanggal Surat Tercatat tanggal 1 Juli 2025, yang diterima tanggal 2 Juli 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 Juli 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman (*strafmaat*) yang

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 1593 K/Pid/2025



dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pati terhadap Terdakwa dalam putusan tersebut,

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pati tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di atas Kapal KM. Sido Tenan yang sedang bersandar di wilayah Sungai Silugonggo, tepatnya di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, pada saat berlangsung sidang setempat oleh Pengadilan Negeri Pati, terjadi peristiwa di mana Terdakwa yang sedang mengikuti demo pada saat itu berteriak-teriak sambil mengatakan "Ini kapal Suwarti Budi, hutang uang zanah rentenir";
 - Bahwa kalimat "Ini kapal Suwarti Budi, hutang uang zanah rentenir" yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat terjadi demo tersebut ditujukan kepada Saksi Siti Fatimah Al Zana Nur Fatimah;
 - Bahwa terdapat kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang di lokasi kejadian tersebut di atas;
 - Bahwa dalam peristiwa pada saat Terdakwa berteriak-teriak sambil mengatakan "Ini kapal Suwarti Budi, hutang uang zanah rentenir" tersebut divideokan oleh Saudara Zul berdurasi 7 (tujuh) menit 6 (enam) detik yang kemudian dikirimkan kepada Saksi Kristoni Duha dan dibuatkan salinan file ke dalam *flashdisk* berwarna hitam merek ROBOT RF108 8GB;
 - Bahwa Terdakwa memakai baju motif bunga warna *pink* kombinasi hitam dan putih serta lengan baju warna hitam, memakai topi bundar

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 1593 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, dan memakai kerudung warna merah sebagaimana yang diperlihatkan dalam video rekaman di *flashdisk* berwarna hitam merek ROBOT RF108 8GB;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Siti Fatimah Al Zana Nur Fatimah merasa nama baiknya dicemarkan dan malu karena kata "rentenir" yang diucapkan Terdakwa memiliki konotasi negatif;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf kepada Saksi Korban baik di luar maupun di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Penghinaan melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan berat ringannya pidana. Alasan tersebut tidak dapat *dibenarkan* karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga alasan kasasi Terdakwa harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 1593 K/Pid/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PATI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **19 September 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd/.

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,**

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 1593 K/Pid/2025